

1508178-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... conformou que o rapaz que estava detido a roubou. A vítima disse que estava numa praça próxima, ele abordou com um objeto na mão, pedaço de isopor envolvido com plástico com fita isolante. O rapaz que segurava o acusado que entregou esse objeto. O acusado não apresentou qualquer versão sobre o roubo. Essa foi a prova oral produzida. Infelizmente a vítima não foi localizada mas o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP - cep 01133-020

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1508178-87.2022.8.26.0228 - Controle 2022/000450

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Documento de Origem:

Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDGAR MARTINS ROCHA BALDUINO

Data da Audiência:

07/12/2022

Aos 07/12/2022, às 11:00h, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo TEAMS <https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/teams-security-guide>, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. FABRIZIO SENA FUSARI, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Karina Scutti Santos; Presente(s) o(s) acusado(s) EDGAR MARTINS ROCHA BALDUINO, neste ato representado pelo Dr. Edson David Júnior, OAB/SP 294.031. Ausente(s) a(s) vítima(s): Jaqueline Reis de Melo. Ausente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Cassiano Felipe da Conceição.

Iniciados os trabalhos, desistiram as partes da oitiva da(s) testemunha(s) restante(s) (Jaqueline e Cassiano), à vista das provas colhidas nos autos, o que foi homologado, sendo o(s) acusado(s) interrogado(s), após entrevista reservada com o Ilustre Defensor(a). Declaração(ões) e/ou depoimento(s) colhido(s) pelo aplicativo TEAMS. Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. Dada a palavra ao Ministério Público: MM. Juiz, o réu EDGAR MARTINS ROCHA BALDUINO está sendo processado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal porque no dia 06 de abril de 2022, por volta das 22 horas e 44 minutos, na Rua Voluntário Delmiro

Sampaio n. 34, Santo Amaro, neste município, nesta Comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, um telefone celular Samsung, avaliado em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Jaqueline Reis de Melo, conforme se observa do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 11/12. A denúncia foi recebida a fls. 61, o réu foi citado, apresentou resposta, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MP e ao final foi interrogado. Terminada a instrução, ve-se que a denúncia procede. A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 (celular rouado e objeto usado para a abordagem). A autoria também é certa. Na fase policial, fls. 7, o acusado permaneceu calado. Em juízo, disse que tem dois filhos. Já foi processado por roubo. Sobre os fatos permaneceu calado. O acusado não deu a versão sobre os fatos nem na fase policial nem na fase judicial. A prova oral ratificou a descrição da denúncia. Leandro França Spindola, Policial Militar contou que fez condução até o DP porque foi detido por populares, quando chegou ao local após gritarias de populares, se aproximaram. Tinha um rapaz segurando ele e a moça ainda estava no local. O celular já estava com a vítima. A vítima conformou que o rapaz que estava detido a roubou. A vítima disse que estava numa praça próxima, ele abordou com um objeto na mão, pedaço de isopor envolvido com plástico com fita isolante. O rapaz que segurava o acusado que entregou esse objeto. O acusado não apresentou qualquer versão sobre o roubo. Essa foi a prova oral produzida. Infelizmente a vítima não foi localizada mas o policial confirmou a apreensão do instrumento usado pelo acusado e o bem apreendido com ela. Esa foi a prova oral produzida. Dessa forma, inarredável o decreto condenatório. Quanto às penas, a primeira fase nada que considerar. Na segunda fase, requeiro aumento diante da reincidência, 1527456-11.2021.8.26.0228 reincidente - 5ª vara criminal. Na derradeira fase de aplicação, nada que considerar. Inviável a suspensão ou substituição da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direitos. O regime prisional deverá ser o fechado diante da gravidade do crime praticado. No que tange ao valor das diárias da pena pecuniária, à mingua de elementos indicativos de maior capacidade econômica do acusado, deverá ser fixado no mínimo legal. Ante o exposto, requer e aguarda o Ministério Público a condenação do acusado nos termos da denúncia. Dada a palavra à Defesa: nos termos da Lei nº 11.419/06 e da Lei nº 11.719/08, foi sua manifestação gravada em mídia digital (art. 405, § 1º do Código de Processo Penal). A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Não autoriza a divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio a não ser com finalidade de fazer prova em processo judicial. A seguir foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. Adotado o relatório do Ministério Público. Fundamento e decido. A pretensão penal é improcedente. Não há provas produzidas sob o crivo do contraditório que autorizem o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva. Isso porque, a despeito das inúmeras tentativas, a vítima e a principal testemunha, essa responsável pela efetiva captura do acusado, não foram localizadas para que, em Juízo, pudessem ratificar os depoimentos prestados no boletim de ocorrência e lavratura do auto de prisão em flagrante. A testemunha Leandro Spindola, policial militar, fez a condução do réu ao DP. Disse que o acusado foi detido por populares. Em patrulhamento, foi acionado pela população, que já havia detido o acusado. O abordado não estava mais com o celular da vítima, nem com o objeto que teria sido utilizado para o emprego da grave ameaça contra a vítima. Disse que esse objeto foi entregue por uma testemunha, que havia ajudado a deter o acusado. O depoimento da testemunha inquirida, desacompanhado de outros elementos probatórios, não autoriza o reconhecimento segura da materialidade e autoria delitiva, uma vez que as circunstâncias do crime não restaram suficientemente esclarecidas na instrução processual. Consigno que a própria testemunha inquirida relata que foi o responsável somente pela condução da ocorrência. Não visualizou a ação criminosa. Não foi o responsável pela captura do réu. O celular da vítima já não estava mais na posse do indivíduo detido, assim como o objeto utilizado para empregar a grave ameaça, que, segundo a testemunha, foi-lhe entregue por uma testemunha, que não comparece em Juízo para apresentar seu relato sobre a ocorrência. Como se sabe, nos termos do art. 155, CPP, "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da

prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". A dúvida portanto quanto às circunstâncias do crime operam em favor do réu, recomendando-se a solução de mérito absolutória. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão penal para ABSOLVER o réu EDGAR MARTINS ROCHA BALDUINO da prática do crime descrito no art. 157, caput, CP, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu. Transitada em julgado, façam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos. P..R.I. Por fim, pelo Mistério Público foi dito: "Ciente da r. Sentença SEM recurso". Pela Defesa e réu(s) foi dito: "Ciente da r. Sentença SEM recurso". Pelo MM. Juíz foi dito: "Com o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações finais. Certificado o prazo do art. 123 CPP, fica declarado o perdimento dos bens, objetos e valores apreendidos, se o caso, providenciando-se o necessário, e, oportunamente, arquivem-se os autos. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. 1 CERTIFICO e DOU FÉ quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juíz de Direito por meio de sistema SAJ. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.